

论房地产经纪机构的风险防范

□廖俊平 徐 斌 中山大学房地产咨询研究中心

当前,我国房地产经纪机构的发展还面临许多不利因素,要克服许多风险。主要表现有:为提高社会地位,改变房地产经纪行业在社会上的不良形象,经纪机构要克服诚信风险。在内部管理上,房地产经纪机构要采取有效措施提高员工的忠诚度,强化员工遵守法律法规的观念,防范员工的不法行为对公司利益的损害;同时还要防范员工做私单等欺骗行为,避免做冤大头。另外,房地产经纪机构在提供经纪服务之后,业主或客户有逃避佣金的可能,需要防范市场欺诈风险。而且,房地产经纪机构要时刻面对市场变化,经营风险也需要时时防范。还有,房地产经纪机构在拓展自身业务时,也要充分考虑自身条件,避免盲目扩张。对房地产经纪机构而言,只有克服了以上风险对长远发展的阻碍,才能够在激烈的市场竞争中生存并发展壮大。本文将就房地产经纪如何防范以上风险提出一些建议。

一、社会诚信风险的防范

房地产经纪活动中的信息非对称非常典型。一般情况下,经纪机构要比业主或客户更了解市场行情,同时,经纪机构对有关政策法规的熟悉程度也要优于业主或客户。信息不对称可能导致一个市场的缩小甚至消失。在我国房地产经纪行业发展过程中,由于市场准入门槛低,许多经纪机构素质不高,一些非法的经纪机构也混迹房地产经纪行业,极大地损害了消费者的利益,贬损了房地产经纪行业的社会形象。

消费者的不信任,直接影响了房地产经纪行业的发展,房地产经纪机构重树诚信应该是当务之急。重树诚信,第一要取信消费者,这就要求房地产经纪机构加强自律,实行阳光操作。所谓阳光操作就是在经纪服务的过程中向消费者提供有关市场行情和交易物业的所有真实信息,收费透明、规范。赚钱在明

处,这样才能够使消费者放心。第二要树立品牌,品牌是公司信誉和服务质量的象征,它可以降低消费者选择的不确定性和交易风险。只有树立品牌,经纪机构才可以在行业中脱颖而出,获得广泛的社会认同。

二、经纪人员管理风险的防范

目前在我国房地产经纪机构中高素质人才缺乏,从业人员呈现以下特征:比较年轻,学历层次不高,从业时间短,业务素质低,流动频繁,急功近利思想严重。在这样的背景下面,很多房地产经纪人员专业知识贫乏,“捞快钱”思想严重,不能向消费者提供完善的经纪服务。一些经纪人员甚至欺骗消费者,骗取佣金、定金,或者利用公司资源做“私单”等等。这些经纪人员的所作所为,直接损害了消费者的权益。

针对以上情况,房地产经纪机构要建立科学合理的人力资源管理机制,采取措施来吸引和留住优秀人才并加强对员工的管理。这包括:第一,改变经纪人员“吃青春饭”的思想。在房地产经纪行业,经验很重要,对房地产市场行情和政策法规的熟悉需要足够的时间,要留住经验丰富的员工,吸引优秀人才长时间致力于房地产经纪事业,需要房地产经纪机构制定科学合理的激励制度,倡导终身的房地产经纪职业方向。只有如此,才可以减少违法违规现象的产生。第二,在公司内部设置科学的业务流程,建立制约机制,实行专业化分工,合理分配信息资源,增强经纪人员对公司的依赖性;同时,发挥经纪人员的团队合作精神,抑制极端个人主义,最大限度减少员工做“私单”等现象。第三,房地产经纪行业内应该加强合作,建立业内经纪人员的诚信档案并加强交流,防止一些不法的散兵游勇“打一枪换一个地方”,“流窜作案”,败坏行业声誉。

三、市场欺诈风险的防范

在房地产经纪活动,经纪机构为业主或客户提供服务,业主或客户向经纪机构支付佣金。但部分业主或客户在享受了房地产经纪机构提供的服务以后,却逃避其应当承担的支付佣金的义务。典型的情形有二手楼经纪业务中的“飞单”现象等等;在一手楼业务代理上,房地产开发商也常常拖欠甚至拒付代理佣金。在现实生活中,人们对房地产经纪机构欺骗消费者的现象义愤填膺,但却对经纪机构上当受骗的情形关注很少,房地产经纪机构往往有苦说不出。无可讳言,业主或客户逃避佣金的行为破坏了房地产经纪活动的市场运行规则,它可能导致一家房地产经纪机构的灭顶之灾,限制了房地产经纪行业的长远发展。

防范房地产经纪机构的此类风险,保护其正当利益不受损害,需要做到:1、加大宣传力度,让人们正确认识经纪机构的重要作用,为经纪行业的发展提供一个良好的社会背景和舆论环境;2、政府有关部门要加大执法力度,要对逃避支付佣金的行为予以制裁;3、房地产经纪机构在提供服务时要增强法律保护意识,与业主或客户签订明细的合同条款,同时向其介绍自身的业务流程及成本支出情况,以取得他们的认同和理解。

四、市场变化风险的防范

加入WTO后,境外许多优秀的房地产经纪公司纷纷进入内地,对我国房地产经纪行业造成了极大冲击。同时社会的发展也对房地产经纪行业的运行模式提出了更高要求,房地产经纪服务的内容和方式也日渐变化,业务范围逐渐扩大,服务领域逐步延伸,今天房地产经纪的服务内容与行业发展之初相比有着本质的区别。市场竞争的加剧需要经纪机构改进服务理念和服务技术,探索新的业务类型和经营方式。

要防范市场变化的风险,创新精神非常重要。我国房地产经纪机构应该学习国际上房地产经纪行业的先进经验,关注时代发展的趋势,加大业务创新方面的投资,探索、引进先进的房地产经纪运行模式,比如连锁化经营、MLS(多重代理服务)、网上房地产市场等等。要知道,现在有利可图的业务将来未必有钱可赚,现在没有收益的项目或许就是将来行业的发展方向。在经过充分市场调查研究基础上对创新做合理的投资,不但可以吸引社会关注,提升公司知名度,也可以积累经验。

五、业务拓展风险的防范

房地产经纪机构为了发展,需要拓展新的业务,但新业务是双刃剑,也有可能伤及机构本身。

由于现在二手房中介收费较低,一些经纪机构变成了变相的房地产投资甚至开发,资金投入量很大,一旦投资失误,将全盘皆输。

总之,我国的房地产经纪机构还有非常大的发展空间,市场潜力巨大。促进房地产经纪行业的发展,防范发展中的风险,需要房地产经纪机构自身的努力,同时也需要社会观念的改变以及政府有关部门的法律保护。房地产经纪机构要做的是未雨绸缪,通过种种措施来取信消费者,树立品牌,获得社会认同,提高管理水平,增强法律意识和创新精神,以获得健康、持续发展。

马志刚 / 责任编辑